

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6189/2540

นาง จริยา บุญ ศรี
นาย ปฏิภาณ ดิษยนันท์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 144, มาตรา 797, มาตรา 800, มาตรา 801, มาตรา 1336, มาตรา
1357, มาตรา 1401, มาตรา 1413, มาตรา 1416, มาตรา 1599
ป.วิ.พ. มาตรา 172, มาตรา 180, มาตรา 249

ตามคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องมีใจความว่า ทางเดินพื้นคอนกรีตที่ได้ขยาย
ขึ้นใหม่เพื่อเป็นทางคนและรถยนต์ผ่านเข้าออกระหว่างตัวบ้านกับถนนอรุณอมรินทร์
ภายในเส้นสี่เหลี่ยมตามคำฟ้องข้อ 3 แผนที่ท้ายฟ้องหมายเลข 4ซึ่งเกิดขึ้นตามข้อ
ตกลงระหว่างโจทก์กับบิดาจำเลยทั้งสองนั้น บัดนี้ได้ใช้ร่วมกันตลอดมาเป็นเวลาเกิน
สิบปีแล้วโจทก์จึงได้การจำยอมทางเดินพิพาทโดยอายุความตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1401 ประกอบด้วยมาตรา 1382 แล้วนั้น เมื่อข้อเท็จจริง
ตามคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่
โจทก์ฟ้องคดีนี้แล้วและเป็นประเด็นที่ยกขึ้นใหม่จึงไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับฟ้อง
เดิม คำร้องขอเพิ่มเติม ฟ้องของโจทก์จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา 180 แม้ในหนังสือมอบอำนาจของโจทก์ที่มอบอำนาจให้ ศ.ดำเนิน
คดีแทนโจทก์ จะไม่มีคำว่า ทางการจำยอมหรือทางจำเป็นก็ตาม แต่หนังสือมอบ
อำนาจของโจทก์ดังกล่าวได้ระบุให้ ศ.มีอำนาจดำเนินคดีแพ่งกับจำเลย ในกรณีที่
จำเลยปิดประตูเหล็กห้ามมิให้โจทก์ใช้ที่ดินเป็นทางไปสู่ที่ดินและบ้านของโจทก์อัน
หมายถึงปิดทางในที่ดินพิพาท ซึ่งอาจจะเป็นทางการจำยอมหรือทางจำเป็นก็ได้แล้ว

แต่กรณี การฟ้องคดีตามคำฟ้องของ ศ. เป็นการกระทำที่อยู่ในขอบเขตของการมอบอำนาจของโจทก์ บิดาโจทก์เจ้าของที่ดินโฉนดที่ 3064 เดิม และ ส.เจ้าของที่ดินโฉนดที่ 2670 ได้สละที่ดินซึ่งคั่นกลางระหว่างที่ดินโจทก์กับจำเลยทั้งสองในปัจจุบันให้เป็นทางเดินร่วมกันเพื่อออกไปสู่ถนน ตั้งแต่ปี 2463 แล้ว จากนั้นบิดาโจทก์โจทก์ญาติพี่น้องพร้อมทั้งบริวารได้ทางเดินดังกล่าวโดยความสงบและเปิดเผย ด้วยเจตนาให้ได้สิทธิการจำยอมติดต่อกันมาเกินสิบปี โดยไม่มีผู้ใดทักท้วง เป็นการที่โจทก์และบริวารใช้ทางพิพาทโดยปรักษ์ มิใช่โดยถือวิสาสะทางพิพาทจึงเป็นทางภารจำยอมแม้ทางในกรอบสี่เหลี่ยมที่โจทก์อ้างว่าก่อนตั้งขึ้นโดยสัญญา ระหว่างโจทก์กับ ป. บิดาจำเลยจะมีอยู่ก็ตาม แต่ตามนิติกรรมการก่อตั้งมิได้มีระยะเวลากำหนดไว้ให้ใช้ได้นานเพียงใด ฉะนั้นคู่กรณีหรือผู้รับโอนสิทธิต่อมาย่อมจะยกเลิกเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้ การที่จำเลยซึ่งรับโอนสิทธิและหน้าที่จากป.ไปปิดประตูเหล็กกั้นมิให้โจทก์และบริวารเข้าออกไปสู่ถนนสาธารณะ แสดงว่าจำเลยประสงค์เลิกสัญญาก่อตั้งทางภารจำยอมดังกล่าว เมื่อโจทก์ยังมีได้จดทะเบียนสิทธิการได้มาทั้งยังมีได้สิทธิโดยอายุความ ดังนี้ โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะใช้ทางพิพาทในกรอบสี่เหลี่ยมได้อีกต่อไป โจทก์ออกเงินค่าใช้จ่ายให้แก่ป. บิดาจำเลยในการก่อสร้างทำพื้นคอนกรีตโรงรถกับประตูเหล็กเพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าก่อสร้างเพื่อให้สิ่งปลูกสร้างมีความมั่นคงถาวรเป็นประโยชน์แก่การใช้ทรัพย์ของโจทก์มิใช่ช่วยออกเงินโดยเจตนาเป็นเจ้าของในทรัพย์นั้นโจทก์จึงไม่มีส่วนเป็นเจ้าของร่วมในพื้นที่คอนกรีตและสิ่งปลูกสร้างนั้น ที่โจทก์ฎีกาว่า สิ่งปลูกสร้างที่พิพาทเป็นส่วนควบกับที่ดินโจทก์และ ป. โจทก์จึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมนั้นเป็นข้อที่โจทก์มิได้บรรยายมาในฟ้อง จึงไม่เป็นประเด็นที่ได้ยกขึ้นมาโดยชอบในศาลชั้นต้น และมีข้อปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยให้ก็เป็นการไม่ชอบศาลฎีกาจึงไม่วินิจฉัยให้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มอบอำนาจให้นายศิริ อาบทิพย์ ดำเนินคดีแทนตามสำเนา หนังสือมอบอำนาจเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน โฉนดที่ 8079 และโฉนดที่ 3164 ที่ดินต่อกันและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านเลขที่ 635/2 และเลขที่ 635 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินทั้งสองแปลง จำเลยทั้งสองเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 2670 ประมาณ 148 ตารางวา โดยได้รับมรดกจากนาย ประภัสร์ ดิษยนันทน์ บิดาจำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกของนายประภัสร์ ผู้ตาย ตามคำสั่งศาล ที่ดินของโจทก์ทั้งสองแปลงและที่ดินของจำเลยทั้งสองอยู่ติดต่อกัน เดิมที่ดินโจทก์และที่ดินของจำเลยทั้งสองกับบุคคลอื่นอีก 2 แปลง เป็นที่ดินแปลง เดียวกันมีชื่อนางแสง ดิษยนันทน์ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามโฉนดเลขที่โฉนดที่ 2670 ที่ดินด้านทิศตะวันออกติดกับถนนอรุณอมรินทร์ซึ่งเป็นทางสาธารณะ ต่อมาปี 2463 มีการแบ่งแยกที่ดินโฉนดที่ 2670 ออกเป็น 2 แปลง เมื่อแบ่งแยกที่ดินแล้วเป็นเหตุให้ ที่ดินโฉนดที่ 3164 ไม่สามารถออกสู่ถนนอรุณอมรินทร์ได้ นางแสง กับหลวงลิขิต ปรีชาเจ้าของที่ดินทั้งสองแปลงจึงตกลงสร้างทางการจำยอมขึ้นตรงแนวเขตที่ดินที่ แบ่งแยกโดยต่างสละที่ดินของตนให้เป็นทางเดินใช้ร่วมกันเพื่อเข้าออกสู่ถนน อรุณอมรินทร์ทางเดินนี้มีความยาวตลอดแนวเขตติดต่อกันของที่ดินทั้งสองแปลงจาก ทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกจนจรดถนนอรุณอมรินทร์โดยเริ่มต้นจากสุดเขตของ ที่ดินทั้งสองแปลงด้านทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกจนถึงหลักเขตที่ดินหมายเลข 84166 ของโฉนดเลขที่ดินที่ 3164 กว้างประมาณ 1.40 เมตร ส่วนต่อไปทางทิศ ตะวันออกจนจรดถนนอรุณอมรินทร์ ความกว้างประมาณ 2.50 เมตรแต่เฉพาะตรง ปากทางที่จรดถนนอรุณอมรินทร์มีความกว้าง 2 เมตรทางด้านกล่าวโจทก์กับผู้อื่นใช้ ร่วมกันมาเป็นเวลาหลายสิบปี ต่อมาปี 2526 ได้เปลี่ยนแปลงขยายทางเฉพาะด้าน หน้าคือส่วนที่มีความกว้างประมาณ 2.50 เมตร และ 2 เมตร ให้กว้างขึ้นไปอีกและ ใช้ติดต่อกันจนถึงปัจจุบัน ทางดังกล่าวจึงเป็นทางการจำยอมสำหรับที่ดินโจทก์โฉนด ที่ 3164 ต่อมาที่ดินโฉนดที่ 2670 ตกทอดเป็นของนายประภัสร์บิดาของจำเลยทั้ง

สอง ส่วนที่ดินโฉนดที่ 3164 มีการแบ่งแยกออกเป็น 4 แปลง คือโฉนดที่ 8079 และโฉนดที่ 3164 ซึ่งต่อมาตกเป็นของโจทก์กับที่ดินอีก 2 แปลง คือโฉนดที่ 2449 และโฉนดที่ 2448 เมื่อปี 2526 นายประภัสร์เจ้าของที่ดินโฉนดที่ 2670 ต้องการขยายทางส่วนหน้าซึ่งกว้างประมาณ 2.50 เมตร และ 2 เมตร ให้กว้างเต็มเนื้อที่โฉนดที่ดินส่วนที่จรดถนนอรุณอมรินทร์ให้รถยนต์เข้าออกได้เพื่อประโยชน์ทางการค้าของบริษัทมาย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยนายหยาดศิลป์ หรือวัชรพงศ์ รามสูตร สามี จำเลยที่ 2 กับจำเลยที่ 2 ร่วมดำเนินธุรกิจในบริษัทดังกล่าว ในการขยายทางกว้างขึ้น นายประภัสร์ได้เชิदनายหยาดศิลป์เป็นตัวแทนของตนตกลงกับโจทก์ให้ช่วยออกเงินและปรับปรุงขยายทางให้เป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างอาคารโรงรถ กับประตูเหล็กตรงปากทางที่ดินที่จรดถนนอรุณอมรินทร์พื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนหนึ่งอยู่เขตที่ดินโจทก์ อาคารโรงรถมีโจทก์กับนายประภัสร์เป็นผู้ออกเงินร่วมกันชำระค่าก่อสร้างพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารโรงรถ และประตูเหล็กโดยโจทก์ออกเงินช่วยค่าก่อสร้าง 15,000 บาท ต่อมาโจทก์เพิ่มเงินให้อีก 3,000 บาท กับได้ตกลงร่วมกันก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารโรงรถประตูเหล็กเพื่อให้รถยนต์ทั้งสองฝ่ายผ่านเข้าออกระหว่างบ้านของแต่ละฝ่ายกับถนนอรุณอมรินทร์และใช้เป็นที่พักจอดรถบางเวลาด้วย ประตูเหล็กที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันรถยนต์และทรัพย์สินภายในบ้าน การสร้างโรงรถ พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ประตูเหล็กขึ้นนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์รวมระหว่างโจทก์และนายประภัสร์และเป็นข้อตกลงก่อให้เกิดการจำยอม จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นทายาทผู้รับโอนมรดกที่ดินโฉนดที่ 2670 ต้องรับโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาที่นายประภัสร์ทำไว้กับโจทก์ที่ดินโจทก์ทั้งสองแปลงคือโฉนดที่ 8079 และโฉนดที่ 3164 ที่แบ่งแยกออกจากที่ดินโฉนดที่ 2670 เมื่อแบ่งแยกแล้วเป็นเหตุให้ที่ดินโจทก์ทั้งสองแปลงไม่สามารถใช้รถยนต์แล่นเข้าออกสู่ถนนอรุณอมรินทร์ เพราะที่ดินโจทก์ทั้งสองแปลงตกอยู่ในที่ล้อมของที่ดินของจำเลยทั้งสองและกับของบุคคลอื่นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2534 จำเลยกับพวกถอนประตูเหล็กบานที่ยึดกับเสา

คอนกรีตด้านซ้ายมือซึ่งปักอยู่ในที่ดินโจทก์โฉนดที่ 8079 โดยเจตนาไม่ให้โจทก์กับพวกใช้ประโยชน์ในประตูเหล็กและถนนคอนกรีตกับอาคารโรงรถ ซึ่งโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม จำเลยทั้งสองนำหนังสือไปปิดไว้ที่หน้าประตูเหล็กมีข้อความว่า ห้ามมิให้โจทก์และบริวารใช้ประตูเหล็กอาคารโรงรถ และถนนคอนกรีตทางพิพาท ห้ามมิให้โจทก์ใช้รถยนต์แล่นเข้าออกผ่านถนนคอนกรีตและอาคารโรงรถ กับนำกุญแจใส่ล็อกที่ประตูเหล็กโดยเจตนาไม่ให้โจทก์และบริวารปิดเปิดประตูเหล็กเพื่อนำรถยนต์แล่นออกจากบ้านสู่ถนนสาธารณะ กับมิให้โจทก์จอดรถในบริเวณโรงรถ และใช้ประตูเหล็ก ทำให้โจทก์และบริวารได้รับความเดือดร้อน ขอให้พิพากษาว่าที่ดินพิพาททางคอนกรีตและบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (พื้นอาคารโรงรถ) ตามแผนที่พิพาทเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 ในกรอบสีแดงและสีเขียวเป็นทางการจำยอมสำหรับโจทก์และบริวารที่อยู่ที่ดินของโจทก์โฉนดที่ 8079 และโฉนดที่ 3164 และเป็นทางจำเป็นสำหรับโจทก์และบริวารที่อาศัยอยู่บนที่ดินและบ้านของโจทก์ และประตูเหล็กอาคารโรงรถ ถนนคอนกรีตของอาคารโรงรถเป็นกรรมสิทธิ์รวมของโจทก์และจำเลยทั้งสองขัดขวางหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะกีดขวางในการที่โจทก์จะใช้ประโยชน์จากประตูเหล็ก อาคารโรงรถ ทางคอนกรีตและถนนพื้นคอนกรีตพิพาท ให้จำเลยทั้งสองถอดกุญแจที่ล็อกประตูเหล็กพิพาทออกหรือมอบกุญแจสำหรับปิดเปิดกุญแจที่ล็อกประตูเหล็กให้แก่โจทก์ 1 ดอก เพื่อโจทก์สามารถไขกุญแจเปิดปิดประตูเหล็กนำรถยนต์แล่นเข้าออกจากบ้านโจทก์ไปสู่ถนนสาธารณะห้ามมิให้จำเลยทั้งสองและหรือบริวารกระทำการก่อสร้างสิ่งกีดขวางใด ๆ หรือกระทำการใด ๆ ในทางขัดขวาง มิให้โจทก์ได้ใช้ประโยชน์จากทางพิพาทและทรัพย์สินรวม

จำเลยทั้งสองให้การว่า ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 ระบุว่า โจทก์มอบอำนาจให้นายศิริ อาบทิพย์ ดำเนินคดีแพ่งแก่จำเลยทั้งสอง กรณีที่จำเลยทั้งสองกระทำละเมิดต่อโจทก์แต่บรรยายฟ้องโจทก์อ้างว่า ทางพิพาทเป็นการ

จำยอมและทางจำเป็นนายศิริจึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้แทนโจทก์ หลวงลิขิตปรีชาและนางแสงไม่เคยตกลงก่อตั้งทางภาระจำยอมขึ้นตรงแนวเขตที่ดินแบ่งแยกออกทั้งสองแปลง และนางแสงไม่เคยสละที่ดินของตนให้หลวงลิขิตปรีชาเพื่อใช้เป็นทางใช้ร่วมเข้าออกออกสู่ทางหลวง และไม่มีทางภาระจำยอมกว้าง 1.40 เมตร 2.50 เมตร และ 2 เมตร ตรงแนวเขตที่ดินทั้งสองแปลงตามฟ้องของโจทก์ หลวงลิขิตปรีชาและผู้รับมรดกต่อมาจนถึงโจทก์มิได้ใช้ทางเดินพิพาทตั้งแต่ต้น โจทก์ขอให้นายประภัสร์ขยายความกว้างของหลังคาโรงรถและเทพื้นทางถนนให้จนสุดที่ดินของโจทก์ เพื่อนำรถของสามีโจทก์มาจอดในโรงรถ นายประภัสร์ยินยอมโดยมีเงื่อนไขว่าจะนำรถมาจอดก็คิดขวางทางเข้าออกมิได้ และไม่เคยมอบให้นายหยาดศิลป์รับเงินจากโจทก์ โจทก์ไม่เคยออกเงินช่วยค่าก่อสร้าง อาคารโรงรถตลอดจนพื้นทางถนนส่วนที่รูกล้ำเข้าไปในที่ดินโจทก์เป็นทางสร้างโดยโจทก์ยินยอม ตกเป็นส่วนควบของที่ดินนายประภัสร์ โจทก์ใช้ทางพิพาทโดยได้รับอนุญาตจากนายประภัสร์ จึงไม่ทำให้ที่ดินโฉนดที่ 2670 ตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินโจทก์ โจทก์ใช้ทางเดินและโรงรถเมื่อปี 2526 นับถึงปัจจุบันไม่ถึง 10 ปี เมื่อปี 2533 จำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกของนายประภัสร์ ประสงค์จะขายที่ดินโฉนดที่ 2670 พร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อนำเงินแบ่งแก่ทายาท จึงบอกกล่าวให้โจทก์ทราบถึงการจะขายที่ดินดังกล่าว และจำเลยที่ 1 ขอยกเลิกสิทธิที่ให้โจทก์อาศัยทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะและจอดรถในที่ดินโฉนดที่ 2670 ทั้งหมดห้ามมิให้นำรถเข้าจอดในบ้านเลขที่ 639 อีกต่อไปแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะใช้ทางเดินในที่ดินโฉนดที่ 2670 ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2534 ที่ดินโจทก์ด้านทิศใต้เป็นที่ดินซึ่งติดกับทางสาธารณะโจทก์ไม่มีสิทธิขอเปิดทางจำเป็นจากที่ดินโฉนดที่ 2670 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินพิพาททางคอนกรีตและบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นอาคารโรงรถ ตามแผนที่พิพาทท้ายฟ้องหมายเลข 4 ในกรอบสีแดงซึ่งตรงกับแผนที่พิพาทเอกสารหมายเลข จ.11 ในช่องสี่เหลี่ยม เฉพาะปากทาง

ด้านซึ่งติดกันถนนอรุณอมรินทร์ให้กว้าง 1.30 เมตร แล้วลากเส้นตรงไปยังหลักเขต
เลขที่ 5868 ตามที่ปรากฏในแผนที่พิพาทเอกสารหมายเลข 11 โดยถือช่องสี่เหลี่ยมเป็น
หลักเป็นทางการจำยอมสำหรับโจทก์และบริวารที่อยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 8079
และ 3164 ห้ามมิให้จำเลยทั้งสองขัดขวางหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะกีดขวาง
การที่โจทก์จะใช้ประโยชน์จากทางดังกล่าว คำขออื่นให้ยกเสีย

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ว่า เดิมที่ดินโฉนดที่ 2670 แขวง
ศิริราช (บางเสาธง) เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 267 ตารางวา เป็น
กรรมสิทธิ์ของนางแสงดิษยนันทน์ ต่อมานางแสง ดิษยนันทน์ เจ้าของกรรมสิทธิ์ได้
แบ่งแยกออกเป็น 2 แปลง คือโฉนดที่ 2670 (เลขที่เดิม) เนื้อที่ 148 ตารางวาและ
โฉนดที่ 3164 เนื้อที่ 119 ตารางวา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของหลวงลิขิตปรีชา ต่อมาปี
2495 หลวงลิขิตปรีชาบิดาโจทก์ได้แบ่งแยกที่ดินโฉนดที่ 3164 ออกเป็น 4 แปลง
คือโฉนดที่ 3164 (เลขที่เดิม), 8079, 2448 และ 2449 ให้แก่บุตร 4 คน ซึ่งต่อมา
ที่ดินโฉนดที่ 3164 และ 8079 ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ ส่วนที่ดินโฉนดที่ 2670
ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยทั้งสอง ที่ดินของโจทก์อยู่ด้านทิศใต้ ที่ดินของจำเลยทั้ง
สองอยู่ด้านทิศเหนือ ระหว่างที่ดินของโจทก์ กับจำเลยทั้งสองมีทางเดินจากคลอง
บ้านขมิ้นออกไปสู่ถนนอรุณอมรินทร์ซึ่งเป็นทางสาธารณะได้

โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ขอเพิ่มเติมฟ้องตามคำร้องลงวันที่ 27 มกราคม 2537 ได้
นั้น ตามคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องดังกล่าวมีใจความว่า ทางเดินพื้นคอนกรีตที่ได้

ขยายขึ้นใหม่เพื่อเป็นทางคนและรถยนต์ผ่านเข้าออกระหว่างตัวบ้านกับถนน
อรุณอัมรินทร์ภายในเส้นสีเขียวตามคำฟ้องข้อ 3 แผนที่ท้ายฟ้องหมายเลข 4 ซึ่งเกิด
ขึ้นตามข้อตกลงระหว่างโจทก์กับนายประภัสร์บิดาจำเลยทั้งสองนั้น บัดนี้ได้ใช้ร่วม
กันตลอดมาเป็นเวลาเกินสิบปีแล้ว โจทก์จึงได้การจำยอมทางเดินพิพาทโดยอายุ
ความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1401 ประกอบด้วยมาตรา
1382 ด้วยนั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องดังกล่าวเป็นข้อ
เท็จจริงที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่โจทก์ฟ้องคดีนี้แล้ว และเป็นประเด็นที่ยกขึ้นใหม่ จึง
ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน คำร้องขอเพิ่มเติมของโจทก์จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 180 ศาลล่างทั้งสองไม่อนุญาตให้โจทก์แก้ไขเพิ่มเติม
ฟ้องจึงชอบแล้ว

จำเลยทั้งสองฎีกาว่า นายศิริ อาบทิพย์ ผู้รับมอบอำนาจไม่มีอำนาจดำเนินคดี
แทนโจทก์ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.1 นั้นศาลฎีกาเห็นว่า แม้ใน
หนังสือมอบอำนาจของโจทก์ที่มอบอำนาจให้นายศิริ อาบทิพย์ ดำเนินคดีแทนโจทก์
จะไม่มีคำว่า ทางการจำยอมหรือทางจำเป็นก็ตาม แต่หนังสือมอบอำนาจของโจทก์
ดังกล่าวระบุให้นายศิริ อาบทิพย์ มีอำนาจดำเนินคดีแพ่งกับจำเลยทั้งสอง ในกรณีที่
จำเลยทั้งสองปิดประตูเหล็กห้ามมิให้โจทก์ใช้ที่ดินเป็นทางไปสู่ที่ดินและบ้านของ
โจทก์ โดยมีโจทก์และนายศิริ อาบทิพย์ เบิกความรับรองหนังสือมอบอำนาจ เอกสาร
หมายเลข จ.1 ว่า มีการมอบอำนาจให้นายศิริ อาบทิพย์ ดำเนินคดีแพ่งกับจำเลยทั้งสอง
แทนโจทก์จริง เมื่อหนังสือมอบอำนาจนั้นระบุถึงการปิดประตูเหล็กกั้นการใช้ที่ดิน
เป็นทางไปสู่ที่ดินของโจทก์ อันหมายถึงปิดทางในที่ดินพิพาท ซึ่งอาจจะเป็นทางการ
จำยอมหรือทางจำเป็นก็ได้แล้วแต่กรณีการฟ้องคดีตามคำฟ้องของนายศิริ อาบทิพย์
เป็นการกระทำที่อยู่ในขอบเขตของการมอบอำนาจของโจทก์

โจทก์ฎีกาว่า โจทก์มีสิทธิใช้ทางพิพาทในฐานะเป็นทางจำเป็นอีกสถานะหนึ่ง ด้วยนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1349 วรรคแรก บัญญัติว่า "ที่ดินแปลงใดที่มีดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้ ไชรั ท่านว่าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นจะผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้" เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า มีทางเดินระหว่างที่ดินของโจทก์และจำเลยทั้งสองจากคลองบ้านขมิ้นออกไปสู่ถนนอรุณอมรินทร์ได้ซึ่งโจทก์ใช้อยู่ ทางพิพาทจึงมิใช่ทางจำเป็นตามกฎหมายดังกล่าว

จำเลยฎีกาว่า โจทก์ใช้ทางพิพาทในกรอบสีแดงและในกรอบสีเขียวโดยถือวิสาสะ จึงไม่เป็นทางภาระจำยอม โจทก์เบิกความว่า หลังจากแบ่งแยกที่ดินโฉนดที่ 2670 ออกเป็น 2 แปลง คือ ที่ดินโฉนดที่ 2670 และ 3164 แล้วในปี 2463 หลวงลิขิตปรีชา บิดาโจทก์ และนางแสงดิษยนันท์เจ้าของที่ดินต่างได้สละที่ดินในส่วนของตนตั้งแต่คลองบ้านขมิ้นยาวตลอดไปถึงถนนอรุณอมรินทร์เพื่อใช้เป็นทางเดินร่วมกันทางเดินพิพาทปรากฏตามแผนที่ส่งเขปทางพิพาทเอกสารหมายเลข 6 โดยมีนางประเสริฐ บุญศรี พลเรือตรีปรีชา ดิษยนันท์ นางถวิลศรีสวัสดิ์ และนางเอกหญิงจินดา ศิลปนก เบิกความสนับสนุนศาลฎีกาเห็นว่าตามภาพถ่ายแผนที่หลังโฉนดโฉนดที่ 2670 ของจำเลยทั้งสอง ตามเอกสารหมายเลข 4 ด้านทิศตะวันตกจรดคลองบ้านขมิ้นด้านทิศตะวันออกจรดถนนหลวง ปัจจุบันคือถนนอรุณอมรินทร์ ฉะนั้นบุคคลที่อาศัยอยู่ในที่ดินโฉนดที่ 2670 ตั้งแต่เดิมมีทางเดินไปสู่ทางสาธารณะได้ 2 ทาง คือ ไปลงคลองบ้านขมิ้นหรือเดินไปออกถนนอรุณอมรินทร์ปัจจุบัน จึงเชื่อได้ว่า บิดาโจทก์เจ้าของที่ดินโฉนดที่ 3164 เดิม และนางแสงเจ้าของที่ดินโฉนดที่ 2670 ได้สละที่ดินซึ่งคั่นกลางระหว่างที่ดินโจทก์กับจำเลยทั้งสองในปัจจุบันให้เป็นทางเดินร่วมกันเพื่อออกไปสู่ถนนอรุณอมรินทร์ตั้งแต่ปี 2463 แล้ว เมื่อบิดาโจทก์ โจทก์ญาติพี่น้องพร้อมทั้งบริวารได้ทางเดินดังกล่าว โดยความสงบและเปิดเผย ด้วยเจตนาให้ได้สิทธิภาระจำยอมติดต่อกันมาเกินสิบปี โดยไม่มีผู้ใดทักท้วง ศาลฎีกาเชื่อว่า

โจทก์และบริวารใช้ทางพิพาทในกรอบสีแดงตามแผนที่สังเขปทางพิพาทเอกสาร
หมายเลข 6 โดยบริษัท มิไซโดยถือวิสาสะทางพิพาทในกรอบสีแดงจึงเป็นทางการ
จำยอม ส่วนทางพิพาทในกรอบสีเขียว(นอกกรอบสีแดง) ศาลฎีกาจะวินิจฉัยร่วมกับ
ฎีกาข้อต่อไปของโจทก์

โจทก์ฎีกาว่า ทางพิพาทในกรอบสีเขียวเฉพาะส่วนในที่ดินโฉนดที่ 2670 ของ
จำเลยทั้งสอง ตกเป็นทางการจำยอมโดยสัญญาสำหรับที่ดินโฉนดที่ 8079 และ
3164 ของโจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าสำหรับทางในกรอบสีเขียวที่โจทก์อ้างว่าก่อตั้ง
ขึ้นโดยสัญญาระหว่างโจทก์กับนายประภัสร์บิดาจำเลยทั้งสองนั้น แม้จะมีอยู่ก็จริง
แต่ในสัญญานั้นตามนิติกรรมการก่อตั้งมิได้มีระยะเวลากำหนดไว้ให้ใช้ได้นานเพียง
ใดฉะนั้นคู่กรณีหรือผู้รับโอนสิทธิต่อมาย่อมจะยกเลิกเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้ ปรากฏ
ว่าในเดือนธันวาคม 2534 จำเลยทั้งสองปิดประตูเหล็กกันมิให้โจทก์และบริวารเข้า
ออกไปสู่ถนนสาธารณะแสดงว่าจำเลยทั้งสองซึ่งรับโอนสิทธิและหน้าที่จากนายประ
ภัสร์บิดาประสงค์เลิกสัญญาก่อตั้งทางการจำยอมดังกล่าว เมื่อโจทก์ยังมิได้จด
ทะเบียนสิทธิการได้มาทั้งยังมิได้สิทธิโดยอายุความ การที่จำเลยทั้งสองบอกเลิก
โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะใช้ทางพิพาทในกรอบสีเขียวได้อีกต่อไป แต่ปรากฏว่าทางดัง
กล่าวทับซ้อนกับทางการจำยอมเดินอยู่บางส่วน ฉะนั้นโจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะใช้ทาง
การจำยอมเดิม ซึ่งอยู่ในกรอบสีแดงนั้นได้ จำเลยทั้งสองไม่มีสิทธิปิดกัน ข้อเท็จจริง
ที่จะพิจารณาต่อไปมีว่า ทางการจำยอมในกรอบสีแดงมีความกว้างเพียงใดศาลฎีกา
เห็นว่า ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าระหว่างที่ดินโจทก์กับจำเลยทั้งสองมีทางเดินจาก
คลองบ้านขมิ้นออกสู่ถนนสาธารณะอรุณอมรินทร์ ทางเดินมีความกว้างไม่เท่ากัน
ส่วนที่อยู่ด้านทิศเหนือยาวตลอดจรดกับถนนสาธารณะอรุณอมรินทร์ คือ 1.40
เมตร 2.30 เมตร 2.20 เมตร และ 2 เมตร ตามลำดับ ตามแผนที่สังเขปทางพิพาท
เอกสารหมายเลข 6 ซึ่งหมายถึงทางพิพาทในกรอบสีแดงทั้งหมดปรากฏว่าทั้งโจทก์
และจำเลยทั้งสองมิได้ฎีกาคัดค้านข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์รับฟังมาดังกล่าวแต่

ประการใด ฉะนั้น จึงต้องฟังว่าทางเดินในกรอบสีแดงซึ่งเป็นทางภาระจำยอมเดิมมีความกว้าง 1.40 เมตร 2.20 เมตร 2.20 เมตร และ 2 เมตร ตามลำดับ ตามแผนที่สังเขปทางพิพาทเอกสารหมายเลข 6 ฉะนั้น ปากทางเข้าทางภาระจำยอมส่วนที่ติดกับถนนอรุณอมรินทร์ มีความกว้าง 2 เมตร มิใช่เพียง 1.30 เมตรดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย

โจทก์ฎีกาว่า โจทก์เป็นเจ้าของรวมในโรงรถ พื้นคอนกรีตเสารองรถติดบ้านประตูเหล็ก เพราะสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวได้ทำลงในที่ดินโจทก์กับนายประภัสร์บิดา จำเลยทั้งสอง จึงเป็นส่วนควบกับที่ดินโจทก์และนายประภัสร์เมื่อโจทก์มีส่วนช่วยออกเงินก่อสร้าง โจทก์จึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมด้วยเช่นกัน ศาลฎีกาเห็นว่า พื้นคอนกรีตและสิ่งปลูกสร้างตามภาพถ่าย จ.8 และ จ.9 ได้ ก่อสร้างขึ้นเพื่อความสะดวกที่โจทก์จะนำรถเข้าออกสู่ถนนสาธารณะกับเข้าถึงบ้านโจทก์ และเป็นที่พักจอดรถของโจทก์เท่านั้น แม้จะฟังว่าโจทก์ออกเงินค่าใช้จ่ายให้แก่นายประภัสร์บิดา จำเลยทั้งสองในการก่อสร้างทำพื้นคอนกรีตโรงรถกับประตูเหล็กนั้นก็ตาม แต่ก็เป็นการช่วยเหลือค่าก่อสร้างเพื่อให้สิ่งปลูกสร้างมีความมั่นคงถาวรเป็นประโยชน์แก่การใช้ทรัพย์สินของโจทก์ มิใช่ช่วยออกเงินโดยเจตนาเป็นเจ้าของรวมในทรัพย์สินนั้น โจทก์จึงไม่มีส่วนเป็นเจ้าของรวมในสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ที่โจทก์ฎีกาว่า สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นส่วนควบกับที่ดินโจทก์และนายประภัสร์ โจทก์จึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมนั้นปรากฏว่าโจทก์มิได้บรรยายมาในฟ้อง จึงไม่เป็นประเด็นที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาโดยชอบในศาลชั้นต้น และมีข้อปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยให้ก็ไม่ชอบศาลฎีกาจึงไม่วินิจฉัยให้

พิพากษาแก้เป็นว่า ที่ดินพิพาท ทางคอนกรีตและบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (พื้นอาคารโรงรถ) ตามแผนที่พิพาทท้ายฟ้องหมายเลข 4 ในกรอบสีแดง ซึ่งมีความกว้างของปากทางเข้าด้านที่ติดกับถนนอรุณอมรินทร์ ลึกไปจน

จรดคลองบ้านขมิ้น ดังนี้ 2 เมตร 2.20 เมตร 2.30 เมตร และ 1.40 เมตร ตามลำดับ
ตามแผนที่สังเขปทางพิพาทเอกสารหมายเลข 6 เป็นทางการจำยอมสำหรับโจทก์และ
บริวารที่อยู่ในที่ดินโฉนดที่ 8079 และ 3164 ของโจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ยรรยง ปานุราช-ไพศาล รามชางกูร-พิธี อุปปาดิก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ